



PUTUSAN
Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Samroni Bin (alm) Zulkifli
2. Tempat lahir : Segala Mider
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun /7 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Segala Mider RT. 002/001 Ds. Segala Mider Kec. Pubian Kab. Lampung Tengah Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Samroni Bin (alm) Zulkifli ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 4 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2025 sampai dengan tanggal 3 November 2025

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ganie Pragoro Bin Ruddy Alsanie
2. Tempat lahir : Padang Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/12 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciapus Rt 002/001 Ds. Cangkudu Kec. Balaraja Kab. tangerang banten
7. Agama : Islam

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ganie Pragoro Bin Ruddy Alsanie Ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 6 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 6 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE berupa pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa.
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HMP92897, No Sin : LX150CEWS4142, a.n ABDUL ROHMAN;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BPKB KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HMP92897, No Sin : LX150CEWS4142, a.n ABDUL ROHMAN;

- 1 (satu) Kunci Motor Ganda;

- 1 (satu) buah gembok.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HARUN AL RASYID

Bin ABDUL ROHMAN

- 1 (satu) buah anak kunci palsu ukuran besar;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Para Terdakwa mengaku terus terang, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa (*duplik*) secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum (*replik*) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI bersama Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE (ditahan dalam perkara lain), pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di samping kontrakan tepatnya di daerah Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu,**

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pakai jabatan palsu”, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Awalnya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI mengajak Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, kemudian Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI berboncengan bersama Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE langsung pergi berangkat untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, sesampainya Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE di daerah Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang, Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE melihat 1 (satu) Unit sepeda motor KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol A 2435 VAY tahun 2021 warna hitam milik Saksi HARUN AL RASYID Bin ABDUL ROHMAN yang sedang terparkir di samping halaman kontrakan tepatnya di daerah Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang, kemudian Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan memasukan anak kunci palsu untuk menetralkan posisi kontak sepeda motor tersebut dengan keadaan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, setelah itu Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI merusak gembok pada cakram ban belakang sepeda motor tersebut menggunakan mata anak kunci palsu, selanjutnya Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan di bantu oleh Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE, setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE langsung menuju daerah pemda Tigaraksa Kab. Tangerang bertemu dengan Sdr. OJAK (dpo) untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Bahwa Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE mengambil 1 (satu) Unit sepeda

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor KR2 Kawasaki LX 150 H warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HARUN AL RASYID Bin ABDUL ROHMAN.

Atas perbuatan Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE, Saksi HARUN AL RASYID Bin ABDUL ROHMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARUN ALRASYID Bin ABDUL ROHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 19.30 Wib yang terjadi di samping kontrakan d/a Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang. Adapun barang yang hilang tersebut adalah berupa 1 (satu) unit KR2
 - Bahwa Sepeda Motor yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HMP92897, No Sin : LX150CEWS4142, a.n ABDUL ROHMAN, SPM tersebut merupakan milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak mengenal ataupun mengetahui siapa orang yang telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut diatas
 - Bahwa yang melihat pertama kali motor saksi oleh pelaku adalah teman yang bernama Sdr. BAYU yang mengetahui kejadian tersebut
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti bagaimana cara pelaku pada saat mengambil Sepeda Motor yang hilang tersebut namun pada saat itu Sepeda Motor saksi kunci setang dan kemungkinan kontak kendaraan dirusak pelaku, kemudian ckaram pada ban motor tersebut saksi gembok
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan pasti alat bantu apa yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut dan kunci

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak Sepeda Motor tersebut ada di saksi kemungkinan pelaku menggunakan kunci palsu

- Bahwa pada saat Sepeda Motor milik saksi dibawa oleh pelaku saksi sedang berada di kampung halaman saksi di Serang Banten
- Bahwa yang terakhir menggunakan kendaraan tersebut adalah saksi sendiri pada Kamis tanggal 15 Mei 2025 setelah pulang dari pasar kemudian motor saksi mati sehingga saksi parkir disamping kontrakan d/a Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang
- Bahwa awalnya pada hari Senin, 19 Mei 2025, sekira pukul 19.30 Wib, saksi yang hendak pulang kampung kearah serang namun sepeda motor Kawasaki LX 150 H, No Pol. A 2435 VAY, Tahun 2021, warna hitam No Ka: MH4LX150HMP92897, No Sin: LX150CEWS4142 a.n. ABDUL ROHMAN tersebut tidak dibawa pulang ke kampung ke daerah serang, dikarenakan sepeda motor tersebut mati, saksi membawa sepeda motor yang lain dan sepeda motor yang mati tersebut di parkir di samping kontrakan d/a Jl. Raya Peusar RT. 003/001 Kp/DS. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang, setelah itu saksi pergi pulang kampung pada hari Selasa, setibanya saksi pulang ke kontrakan dan melihat sepeda motor yang diparkir disamping kontrakan sudah tidak ada/hilang. Akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian Materi sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh Juta Rupiah) dan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikupa
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SUGIARTO, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP saksi;
- Bahwa di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. SAMRONI Bin (Alm) ZULKIFLI Terdakwa Sdr. GANIE PRAGORO Bin RUDDY AL SANIE adalah karena telah melakukan Pencurian dengan Pemberatan terhadap barang milik Sdr. HARUN ALRASYID yaitu 1 (satu) unit KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HMP92897, No Sin : LX150CEWS4142 pada hari Senin, 19 Mei 2025, sekira pukul 19.30 Wib disamping kontrakan d/a Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan cara Terdakwa SAMRONI Bin (Alm) ZULKIFLI dan Terdakwa Sdr. GANIE PRAGORO Bin RUDDY AL SANIE menggunakan mata anak kunci palsu untuk menetralkan posisi kontak motor tersebut, dapat diketahui motor tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang, setelah itu Para Terdakwa rusak gembok pada cakram ban belakang motor tersebut dengan menggunakan mata anak kunci palsu
- Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2025 sekitar jam 21.00 Wib. Kasat Reskrim Polresta Tangerang Kopol Arief Nazaruddin Yusuf, S.H.,S.I.K.,M.H. Memerintahkan Kanit Jatanras Iptu AA Surya Abdul Fitri, SH, MH untuk melakukan penyelidikan terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curanmor) yang terjadi di wilayah hukum Polresta Tangerang
- Bahwa Kemudian tim opsnal jatanras dipimpin oleh Kanit Jatanras Iptu AA Surya Abdul Fitri, SH, MH dan Kasubnit Opsnal Jatanras IPDA RIANTO, S.H melakukan observasi di wilayah cikupa dan di dapat informasi pelaku berada di salah satu kontrakan yang beralamat di Desa Sukamulya cikupa, selanjutnya tim opsnal jatanras melakukan penggerebekan ke kontrakan tersebut dan berhasil meringkus pelaku A.n EDWAN FARISAL pada hari kamis, 29 mei 2025 sekira pukul 00.10 Wib berikut barang bukti 1 (satu) unit R2 motor Honda Beat warna hitam merah beserta 1 (satu) alat kunci letter T dan Magnet Serta 6 (enam) mata kunci
- Bahwa Kemudian di lakukan interogasi terhadap pelaku EDWAN FARISAL dan dari hasil introgasi yang di lakukan di ketahui bahwa Sdr. EDWAN FARISAL melakukan pencurian motor Honda beat Nopol A-5713-XJC Tahun 2024 warna Hitam di Parkiran di Alfamart Kp. Bojong Rt. 002/001 Kel/Ds. Bojong Kec. Cikupa Kab. Tangerang Bersama dengan Sdr. GANIE PRAGORO. Kemudian dilakukan pengembangan dan di amankan terhadap pelaku lainnya Sdr. SAMRONI di sebuah kontrakan yg beralamat di Kp. Kawidaran - cikupa pada pukul 03.00 Wib berikut barang bukti 2 (dua) buah mata kunci palsu dan 1 (satu) buah kunci Leter T
- Bahwa Kemudian di lakukan interogasi terhadap pelaku Sdr. SAMRONI dan dari hasil introgasi yang di lakukan di ketahui bahwa Sdr. SAMRONI melakukan pencurian sepeda motor Kawasaki LX 150 H,No Pol. A 2435 VAY, Tahun 2021, warna hitam No Ka: MH4LX150HMJP92897, No Sin: LX150CEWS4142 a.n. ABDUL ROHMAN di parkir di samping kontrakan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d/a Jl. Raya Peusar RT. 003/001 Kp/DS. Cikupa Kec. Cikupa Kab. Tangerang Bersama dengan Sdr. GANIE PRAGORO. Selanjutnya Tim membawa Para Pelaku berserta Barang Bukti ke Mako Polresta Tangerang Guna Pemeriksaan lebih Lanjut

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Terdakwa I SAMRONI Bin (Alm) ZULKIFLI

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HMP92897, No Sin : LX150CEWS4142, selanjutnya Terdakwa berjalan ke arah motor tersebut, diketahui motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Terdakwa meluruskan stang motor tersebut dan Terdakwa menggunakan anak kunci palsu untuk menyalakan motor tersebut selanjutnya Terdakwa merusak gembok pada cakram ban motor korbang. Dan alat bantu yang digunakan adalah kunci letter T dan 1 (satu) mata kunci palsu berukuran kecil milik Sdr. EDWAN dan 1 (satu) mata kunci palsu berukuran besar milik Terdakwa serta 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol A 3729 WAH
- Bahwa Terdakwa dan rekan tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sebelum mengambil sepeda motor tersebut
- Bahwa sasaran dicari secara acak/random disesuaikan dengan situasi sepeda motor yang kira – kira mudah untuk diambil
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan – rekan melakukan pencurian adalah untuk dimiliki yang selanjutnya akan dijual untuk memperoleh keuntungan
- Bahwa setelah Terdakwa mencuri 1 (satu) unit KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HMP92897, No Sin : LX150CEWS4142, setelah dua hari Terdakwa kembali mencuri bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. EDWAN dan Sdr. GANI dan mencuri KR2 Vario 125 No Pol. BE 2505 ZD

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 warna hitam, No Ka : MH1JMC118NK021069, No Sin : JMC1E1021089

- Bahwa gambar foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah Sdr. GANIE PRAGORO yang bersama Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 15.00 Wib di samping kontrakan d/a Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2025 sekira Jam 13.00 WIB Terdakwa bangun tidur kemudian Terdakwa mengajak rekan Terdakwa Sdr. GANIE PRAGORO untuk melakukan pencurian dan Sdr. GANIE PRAGORO menyetujui pencurian tersebut, setelah itu Terdakwa meminta Sdr. GANIE PRAGORO agar segera mandi terlebih dahulu. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi dan mencari sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol A 3729 WAH milik Sdr. EDWAN, setelah Terdakwa dan rekan berkeliling didaerah Jl. Baru Sukamulya setelah itu Terdakwa dan rekan sampai di samping kontrakan d/a Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang dan melihat ada 1 (satu) unit KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HMP92897, No Sin : LX150CEWS4142, di tempat tersebut kemudian Terdakwa berjalan menuju motor tersebut dengan rekan Terdakwa menunggu di motor dan melihat keadaan sekitar, dan dirasa keadaan aman Terdakwa langsung memasukkan mata anak kunci palsu untuk menetralkan posisi kontak motor tersebut, dapat diketahui motor tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang, setelah itu Terdakwa rusak gembok pada cakram ban belakang motor tersebut dengan menggunakan mata anak kunci palsu. Selanjutnya Terdakwa mendorong motor tersebut keatas ke arah jalan dengan dibantu rekan Terdakwa, karena motor tersebut tidak bisa di starter/nyalakan sehingga motor tersebut distep/didorong menggunakan kaki rekan Terdakwa sambil mengendari motor beat milik Sdr. EDWAN. Setelah motor tersebut menyala, Terdakwa dan rekan Terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut dan langsung menuju daerah Pemda Tigaraksa dan bertemu dengan Sdr. OJAK untuk menjual motor tersebut. Kemudian didapati dari penjualan motor tersebut dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membagi dua keuntungan dari hasil mencuri motor tersebut dengan Terdakwa mendapatkan Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa dan rekan Terdakwa kembali pulang ke kontrakan Terdakwa daerah kawidaran. Kemudian Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk keperluan sehari-hari dan membeli pakaian

II. Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani serta dapat memberikan keterangan dengan sebenarnya.

- Bahwa 1 (satu) unit KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HMP92897, No Sin : LX150CEWS4142

- Bahwa pencurian terhadap sepeda motor yang Terdakwa dan rekan lakukan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 15.00 Wib di samping kontrakan d/a Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang

- Bahwa cara Terdakwa dan rekan Terdakwa pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HMP92897, No Sin : LX150CEWS4142, selanjutnya Terdakwa menunggu di motor dan melihat keadaan sekitar kemudian Sdr. SAMRONI berjalan ke arah motor tersebut, diketahui motor tersebut tidak dikunci stang kemudian Sdr. SAMRONI meluruskan stang motor tersebut dan Sdr. SAMRONI menggunakan anak kunci palsu untuk menyalakan motor tersebut selanjutnya Sdr. SAMRONI merusak gembok pada cakram ban motor korbang. Dan alat bantu yang digunakan adalah kunci letter T dan 2 mata kunci palsu serta 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol A 3729 WAH

- Bahwa sasaran dicari secara acak/random disesuaikan dengan situasi sepeda motor yang kira – kira mudah untuk diambil

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan Terdakwa melakukan pencurian adalah untuk dimiliki yang selanjutnya akan dijual untuk memperoleh keuntungan

- Bahwa setelah Terdakwa mencuri 1 (satu) unit KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HMP92897, No Sin : LX150CEWS4142, setelah dua hari Terdakwa kembali mencuri bersama rekan-rekan Terdakwa yaitu Sdr. EDWAN dan Sdr. SAMRONI dan mencuri KR2 Vario 125 No Pol. BE

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2505 ZD Tahun 2022 warna hitam, No Ka : MH1JMC118NK021069, No Sin : JMC1E1021089

- Bahwa gambar foto yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah Sdr. SAMRONI yang bersama Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 15.00 Wib di samping kontrakan d/a Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang

- Bahwa pada tanggal 19 Mei 2025 sekira Jam 13.00 WIB Terdakwa bangun tidur kemudian Sdr. SAMRONI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor dan Terdakwa menyetujui pencurian tersebut, setelah itu Sdr. SAMRONI meminta Terdakwa agar segera mandi terlebih dahulu. Selanjutnya Sdr. SAMRONI dan Terdakwa langsung pergi dan mencari sepeda motor yang akan dicuri dengan menggunakan 1 unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol A 3729 WAH milik Sdr. EDWAN, setelah Terdakwa dan Sdr. SAMRONI berkeliling didaerah Jl. Baru Sukamulya setelah itu Terdakwa dan Sdr. SAMRONI sampai di samping kontrakan d/a Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang dan melihat ada 1 (satu) unit KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HMP92897, No Sin : LX150CEWS4142, di tempat tersebut kemudian Sdr. SAMRONI berjalan menuju motor tersebut dan Terdakwa menunggu di motor dan melihat keadaan sekitar, dan dirasa keadaan aman Sdr. SAMRONI langsung memasukkan mata anak kunci palsu untuk menetralkan posisi kontak motor tersebut, dapat diketahui motor tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang, setelah itu Sdr. SAMRONI rusak gembok pada cakram ban belakang motor tersebut dengan menggunakan mata anak kunci palsu. Selanjutnya Sdr. SAMRONI mendorong motor tersebut keatas ke arah jalan dengan dibantu Terdakwa, karena motor tersebut tidak bisa di starter/nyalakan sehingga motor tersebut distep/didorong menggunakan kaki Terdakwa sambil mengendari motor beat milik Sdr. EDWAN. Setelah motor tersebut menyala, Terdakwa dan Sdr. SAMRONI langsung pergi dari tempat tersebut dan langsung menuju daerah Pemda Tigaraksa dan bertemu dengan Sdr. OJAK untuk menjual motor tersebut. Kemudian didapati dari penjualan motor tersebut dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) STNK KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HJMJP92897, No Sin : LX150CEWS4142, a.n ABDUL ROHMAN;
- 1 (satu) BPKB KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HJMJP92897, No Sin : LX150CEWS4142, a.n ABDUL ROHMAN;
- 1 (satu) Kunci Motor Ganda;
- 1 (satu) buah gembok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI mengajak Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, kemudian Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI berboncengan bersama Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE langsung pergi berangkat untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, sesampainya Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE di daerah Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang, Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE melihat 1 (satu) Unit sepeda motor KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol A 2435 VAY tahun 2021 warna hitam milik Saksi HARUN AL RASYID Bin ABDUL ROHMAN yang sedang terparkir di samping halaman kontrakan tepatnya di daerah Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang, kemudian Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan memasukan anak kunci palsu untuk menetralkan posisi kontak sepeda motor tersebut dengan keadaan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, setelah itu Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI merusak gembok pada cakram ban belakang sepeda motor tersebut menggunakan mata anak kunci palsu, selanjutnya Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan di bantu oleh Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE, setelah sepeda

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut berhasil menyala Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE langsung menuju daerah pemda Tigaraksa Kab. Tangerang bertemu dengan Sdr. OJAK (dpo) untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang siapa* adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE sebagai Para Terdakwa dan ia juga telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pengamatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim selama persidangan Para Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Mengambil barang sesuatu "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor KR2 Kawasaki LX 150 H warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HARUN AL RASYID Bin ABDUL ROHMAN.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE, Saksi HARUN AL RASYID Bin ABDUL ROHMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian "*unsur Mengambil barang sesuatu*" telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor KR2 Kawasaki LX 150 H warna hitam tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi HARUN AL RASYID Bin ABDUL ROHMAN.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE, Saksi HARUN AL RASYID Bin ABDUL ROHMAN mengalami kerugian kurang lebih Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah).

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berupa rangkuman dari keterangan para saksi, keterangan/pengakuan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI mengajak Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, kemudian Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI berboncengan bersama Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE langsung pergi berangkat untuk mengambil sepeda motor tanpa izin pemiliknya, sesampainya Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE di daerah Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang, Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE melihat 1 (satu) Unit sepeda motor KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol A 2435 VAY tahun 2021 warna hitam milik Saksi HARUN AL RASYID Bin ABDUL ROHMAN yang sedang terparkir di samping halaman kontrakan tepatnya di daerah Jl. Raya Peusar Kp/Ds. Cikupa Kab. Tangerang, kemudian Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI langsung menghampiri sepeda motor tersebut dan memasukan anak kunci palsu untuk menetralkan posisi kontak sepeda motor tersebut dengan keadaan sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang, setelah itu Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI merusak gembok pada cakram ban belakang sepeda motor tersebut menggunakan mata anak kunci palsu, selanjutnya Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan di bantu oleh Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE, setelah sepeda motor tersebut berhasil menyala Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE langsung menuju daerah pemda Tigaraksa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Tangerang bertemu dengan Sdr. OJAK (dpo) untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE membagi uang hasil penjualan sepeda motor tersebut masing-masing mendapatkan Rp.2.600.000,-(dua juta enam ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, Atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, statusnya akan ditentukan sebagaimana diktum putusan dibawah ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi HARUN AL RASYID Bin ABDUL ROHMAN
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang - undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SAMRONI Bin (alm) ZULKIFLI dan Terdakwa II GANIE PRAGORO Bin RUDDY ALSANIE, dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) STNK KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HJMJP92897, No Sin : LX150CEWS4142, a.n ABDUL ROHMAN;
 - 1 (satu) BPKB KR2 Kawasaki LX 150 H dengan No Pol. A 2435 VAY Tahun 2021 Warna Hitam No. Rangka : MH4LX150HJMJP92897, No Sin : LX150CEWS4142, a.n ABDUL ROHMAN;
 - 1 (satu) Kunci Motor Ganda;
 - 1 (satu) buah gembok.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi HARUN AL RASYID Bin ABDUL ROHMAN

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1315/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci palsu ukuran besar;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 oleh kami, Lucky Rombot Kalalo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H. dan Forci Nilpa Darma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Yoga Mualim, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Lucky Rombot Kalalo, S.H.

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H.